

УРОК 11

Право потребителя на обмен и возврат непродовольственного товара надлежащего качества

Закон защищает потребителя в случае приобретения им товаров, которые не подошли ему по определённым основаниям. Статья 25 Закона «О защите прав потребителей» предоставляет потребителю право обмена товара надлежащего качества на аналогичный товар.



Право на возврат товара возникает только в том случае, если аналогичного товара, отвечающего желаемым потребительским свойствам нет в наличии на день обращения.

При этом необходимо помнить, что обменять или вернуть можно **только непродовольственный товар**. В Законе четко сформулированы **основания, по которым товар можно обменять**: товар должен не подойти **по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации**. Такие причины, что товар оказался не нужен или в другом магазине такой же стоит дешевле не являются основаниями для обмена или возврата.

Право обмена товара ограничено временными рамками – **14 дней, не считая дня покупки**. По истечению этого срока, потребитель лишается права на обмен или возврат.

Собираясь нести товар на обмен, необходимо внимательно проверить сохранность фабричных ярлыков, пломб, этикетки, осмотреть – не повреждены ли его потребительские свойства, товарный вид. Наличие всех указанных элементов и свойств товара подтверждает, что **товар не был в употреблении**. Случается, что при покупке в товаре уже повреждены этикетки, где-то могут быть потертости, пятнышки, царапины – всё это может явиться основанием отказа при обращении с требованием обмена товара надлежащего качества. Поэтому всегда проверяйте товар в магазине на наличие фабричных ярлыков, пломб, этикеток, если они предусмотрены для этого товара, а также проверяйте товарный вид – на товаре не должно быть внешних изъянов, если они заранее не оговорены продавцом.

Наличие товарного чека или кассового чека не являются обязательным условием для обмена товара, так как есть возможность сослаться на свидетельские показания.

При покупке непродовольственного товара, следует помнить, что не все товары подлежат обмену или возврату. Так, Постановлением Правительства № 55 от 19.01.1998г. утвержден перечень непродовольственных товаров, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар. Среди этих товаров:

- товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях, лекарственные препараты,
- предметы личной гигиены,
- парфюмерно-косметические товары,
- текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные, шелковые, шерстяные и синтетические ткани, товары из нетканых материалов типа тканей – ленты, тесьма, кружево и др.); кабельная продукция, строительные и отделочные материалы и другие товары, отпускаемые на метраж,
- швейные и трикотажные изделия (бельевые и чулочно-носочные изделия),
- изделия и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами,
- товары бытовой химии,
- мебель бытовая (мебельные гарнитуры и комплекты)
- изделия из драгоценных металлов и с драгоценными камнями,
- автомобили и мототренажеры, мобильные средства малой механизации сельскохозяйственных работ, прогулочные суда,
- технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки,
- гражданское оружие,
- животные и растения,
- непериодические издания.

Указанные товары не подлежат обмену или возврату, если они надлежащего качества. Если же в этих товарах проявились недостатки, то потребитель имеет право предъявить требования в связи с обнаружением в товаре недостатков на основании других положений закона.

Может сложиться ситуация, что при необходимости обмена товара, в наличии у продавца аналогичного товара, подходящего вам по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации не обнаружится. Требования об обмене товара удовлетворяется в день обращения потребителя продавцу, поэтому условие, что продавец обменяет товар, как только необходимый товар появится в продаже применимо, только если потребитель соглашается ждать какое-то время – пока необходимый товар не поступит в продажу.

Если же ждать потребитель не согласен, то он **имеет право требовать возврата уплаченной денежной суммы**. Требование о возврате денег удовлетворяется в течение 3 дней со дня возврата товара. Лучше всего, если в данном случае у потребителя будет иметься письменное подтверждение, когда он вернул товар продавцу, чтобы в случае упущения продавцом сроков для удовлетворения требований, потребитель смог потребовать с него выплаты процентов за пользование чужими денежными средствами на основании письменного доказательства. Другими словами, если товар невозможно обменять, или денежная сумма не возвращается в день обращения потребителя, то потребителю целесообразно оформить свое требование в качестве претензии к продавцу в двух экземплярах, один из которых вручается продавцу, а второй хранится у потребителя с отметкой продавца о принятии (дата и подпись, при наличии - печать).

